

소득세법 일부개정법률안 (김예지의원 대표발의)

의안 번호	17731
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 25.

발 의 자 : 김예지 · 우재준 · 김대식
안철수 · 강경숙 · 임종득
박덕흠 · 김소희 · 정성국
서미화 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 개인의 소득에 대하여 소득의 성격과 납세자의 부담능력을 고려하여 과세함으로써 조세부담의 형평성을 도모하는 것을 기본원리로 하고 있음. 이에 따라 장애인에 대하여 기본공제 외에 추가공제를 하여 주고, 장애인 보장구 구입비 및 임차비, 장애인 활동지원 본인부담금에 대하여 세액공제 특례를 두고 있는바, 이는 장애로 인하여 발생하는 불가피한 비용을 조세 측면에서 조정함으로써 장애인의 사회참여와 경제활동을 보장하려는 취지임.

한편, 2023년 장애인실태조사에 따르면 장애로 인한 추가 비용은 월 평균 17만원 수준으로, 의료비 · 보장구 구입비 · 교통비 등 일상적 지출에 소요되고 있음. 특히, 근로 장애인의 경우 이동 지원, 보장구 유지 · 관리, 활동지원인 · 근로지원인 · 업무지원인 이용 등 경제활동 수행을 위한 추가 비용을 부담하고 있음.

그러나 현행법은 장애인 보장구 구입·임차비와 활동지원급여에 대한 본인부담금만을 의료비 세액공제 혜택 대상에 포함하고 있고, 근로지원인·업무지원인 이용에 따른 본인부담금에 대하여는 세제상 별도의 고려가 이루어지지 않고 있음.

이에 근로지원인·업무지원인 이용에 따른 본인부담금에 대하여 세액공제 혜택을 부여함으로써 장애인의 자립생활과 지속가능한 경제활동을 조세정책 차원에서 뒷받침하는 제도적 근거를 마련하려는 것임(안 제59조의4제5항 신설 등).

소득세법 일부개정법률안

소득세법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제59조의4제5항부터 제11항까지를 각각 제6항부터 제12항까지로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제7항(중전의 제6항) 중 “제1항부터 제4항까지”를 “제1항부터 제5항까지”로 하고, 같은 조 제10항(중전의 제9항)제1호 중 “제6항”을 “제7항”으로 하며, 같은 조 제11항(중전의 제10항) 중 “제1항부터 제9항까지”를 “제1항부터 제10항까지”로 한다.

- ⑤ 종합소득이 있는 거주자가 기본공제대상자(나이 및 소득의 제한을 받지 아니한다)를 위하여 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제19조의2 및 제21조의2에 따른 근로지원인과 「장애인기업활동 촉진법」 제10조의3에 따른 업무지원인 서비스 이용 본인부담금을 지급한 경우 그 금액(사업소득금액을 계산할 때 필요경비에 산입한 금액이 있는 경우 그 금액을 제외한다)의 100분의 15에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다.

제61조제1항 중 “제59조의4제1항부터 제3항까지”를 “제59조의4제1항부터 제3항까지, 제5항”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(근로지원인·업무지원인 이용 본인부담금의 세액공제에 관한 적용례) 제59조의4제5항의 개정규정은 이 법 시행 이후 근로지원인·업무지원인 이용 본인부담금을 지급하는 경우부터 적용한다.

제3조(다른 법률의 개정) 조세특례제한법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제2항제3호 중 “제59조의4제9항”을 “제59조의4제10항”으로 한다.

제122조의3제1항 중 “제59조의4제9항”을 “제59조의4제10항”으로 한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제59조의4(특별세액공제) ① ~ ④ (생 략) <u><신 설></u>	제59조의4(특별세액공제) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ <u>종합소득이 있는 거주자가 기본공제대상자(나이 및 소득 의 제한을 받지 아니한다)를 위하여 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제19조의2 및 제 21조의2에 따른 근로지원인과 「장애인기업활동 촉진법」 제 10조의3에 따른 업무지원인 서 비스 이용 본인부담금을 지급 한 경우 그 금액(사업소득금액 을 계산할 때 필요경비에 산입 한 금액이 있는 경우 그 금액 을 제외한다)의 100분의 15에 해당하는 금액을 해당 과세기 간의 종합소득산출세액에서 공 제한다.</u>
⑤ (생 략)	⑥ (현행 제5항과 같음)
⑥ <u>제1항부터 제4항까지의 규 정에 따른 공제는 해당 거주자 가 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청한 경우에 적용한다.</u>	⑦ <u>제1항부터 제5항까지----- ----- ----- -----.</u>

⑦ · ⑧ (생 략)

⑨ 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 종합소득산출세액에서 공제(이하 “표준세액공제”라 한다)한다.

1. 근로소득이 있는 거주자로서 제6항, 제52조제8항 및 「조세특례제한법」 제95조의2제3항에 따른 소득공제나 세액공제 신청을 하지 아니한 경우: 연 13만원

2. (생 략)

⑩ 제1항부터 제9항까지의 규정에 따른 공제를 “특별세액공제”라 한다.

⑪ (생 략)

제61조(세액감면액 및 세액공제액의 산출세액 초과 시의 적용 방법 등) ① 제59조의4제1항부터 제3항까지 및 「조세특례제한법」 제95조의2의 규정에 따른 세액공제액의 합계액이 그 거주자의 해당 과세기간의 대

⑧ · ⑨ (현행 제7항 및 제8항과 같음)

⑩ -----

--.

1. -----
제7항-----

2. (현행과 같음)

⑪ 제1항부터 제10항까지-----

-----.

⑫ (현행 제11항과 같음)

제61조(세액감면액 및 세액공제액의 산출세액 초과 시의 적용 방법 등) ① 제59조의4제1항부터 제3항까지, 제5항-----

통령령으로 정하는 근로소득에 대한 종합소득산출세액을 초과 하는 경우 그 초과하는 금액은 없는 것으로 한다. ②·③ (생략)	----- ----- ----- -----. ②·③ (현행과 같음)
--	---